

0065717-42.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2271048/2019 - 24º D.P. PONTE RASA, 7452489 - 24º D.P. PONTE RASA, 6579/19/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2271048 - 24º D.P. PONTE RASA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0065717-42.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0065717-42.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2271048/2019 - 24º D.P. PONTE RASA, 7452489 - 24º D.P. PONTE RASA, 6579/19/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2271048 - 24º D.P. PONTE RASA, 6579/19/224 - 24º D.P. PONTE RASA

RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deivid Marques da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

DEIVID MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 09 e 16 de setembro de 2019, em horário e local incertos, mas nesta Capital, recebeu, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda PCX 150, desprovida de emplacamento e com os números identificadores suprimidos, produto de roubo, de propriedade da vítima Carlos José Lemos da Silva, mesmo sabendo de sua origem criminosa.

Ocorre que no dia 16 de setembro de 2019, Policiais Militares em patrulhamento, visando apurar a veracidade de denúncia anônima, noticiando a prática de tráfico

ilícito de entorpecentes, avistaram o corréu RAFAEL LUCIO DA SILVA ALVES e o acusado DEIVID, este em cima da motocicleta Honda PCX 150 acima descrita. Ocorre que ao perceber a aproximação policial, o acusado RAFAEL empreendeu fuga, dispensando uma sacola plástica e quantia em dinheiro durante o percurso. Após breve perseguição, RAFAEL foi abordado pelos policiais já no final de um campo de futebol. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, no interior das sacolas dispensadas pelo acusado, os policiais encontraram a quantia de R\$354,15 e as substâncias entorpecentes acima descritas.

Já o acusado DEIVID não tentou empreender fuga e foi abordado quando descia do banco da motocicleta. Em revista pessoal, foram localizados 04 (quatro) invólucros de "maconha", além da quantia de R\$50,00.

Em vistoria no veículo, os policiais constataram que se tratava de produto de roubo e estava desprovida de emplacamento e com os números de chassi e do motor suprimidos.

O réu DEIVID foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi lavrado termo circunstanciado e termo de compromisso (fls. 19). Já o corréu RAFAEL foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 65/69).

A denúncia foi recebida em 01 de outubro de 2019 (fls. 100/102).

O feito teve seu curso regular em relação ao corréu RAFAEL (fls. 124/136).

O réu foi citado (fls. 181), foi apresentada resposta à acusação (fls. 219/220) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 137 e 222).

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo ao acusado DEIVID, que foi aceita e homologada em audiência data de 06 de novembro de 2019 (fls. 137/139), sendo o feito foi suspenso nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95. Posteriormente, tal benefício foi revogado (fls. 212).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, menoridade relativa, regime inicial aberto e concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva surge do auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e do Boletim de Ocorrência de fls. 05/10.

A origem criminosa do bem resta estampada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 33/34, sendo provenientes de roubo ocorrido em 02.09.2019, antes de sua apreensão em poder do réu.

A autoria do delito pelo acusado também restou incontroversa.

Em Juízo, o acusado negou a prática do delito, dizendo que estava no local para comprar drogas, nem tendo visto a motocicleta. não conhecia os policiais. Tem 21 anos.

A prova de sua inocência e do desconhecimento da origem ilícita do bem caberia ao réu, o que não foi feito (CPP, art. 156). Neste sentido, a orientação jurisprudencial:

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito" (TJSP - AC 170.250 - Rel. Cerqueira Leite - RT 717/385).

"Em tema de receptação, a só posse injustificada da "res" faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da "res furtiva" em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova"(TACRIM-SP-Ver. Luiz Ambra - RT 728/543 - grifei).

A prova produzida pela acusação suporta a condenação, nos termos da denúncia. O policial militar Alison Alencar Felix do Nascimento reconhecendo o réu em audiência, disse que foram averiguar um disque denúncia, quando avistaram o acusado e DEIVID em uma viela, que demonstraram nervosismo. DEIVID estava em cima de uma motocicleta. Com ele tinham 4 porções de maconha e com RAFAEL, que correu quando os viu, ele arremessou uma sacola com entorpecentes. Ele disse que estava traficando drogas. DEIVID disse que tinha comprado as drogas que tinha com RAFAEL. Deteve DEIVID, seu parceiro deteve o réu. Ele disse que não sabia que a motocicleta era roubada, disse que não dele.

Suas palavras foram ratificadas pelas do seu colega de farda, o policial militar Douglas da Gama Felix que também reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

Em suma: o conjunto probatório depõe com meridiana clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele recebeu, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda PCX 150, desprovida de emblema e com o números identificadores suprimidos, mesmo sabendo de sua origem criminosa.

Ademais, o acusado não comprovou a posse lícita do bem, , sobretudo porque o acusado não apresentou nenhum documento que comprovasse sua posse legítima, o que é suficiente para evidenciar a sua ciência quanto a origem espúria deste, e, por conseguinte, demonstra a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame.

Nesse sentido:

"A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito" (TJSP - AC 170.250 - Rel. Cerqueira Leite - RT 717/385).

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Defesa requer absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Versão escusatória infirmada pela prova oral e material. Comportamento do réu indica que sabia de sua origem espúria. Caracterizada a receptação dolosa. Circunstâncias fáticas o incriminam. Pena fixada no mínimo legal. Regime aberto. Substituição da pena corporal por prestação de serviços comunitários. Pedido de aplicação do sursis da pena. Inviabilidade. Já aplicada a substituição por restritiva de direitos.

Nenhum reparo. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0044659-74.2012.8.26.0196, Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Franca; Órgão julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 09/02/2017)

Inafastável, assim, a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Decidida a tipificação, passo agora à dosimetria da pena, o que faço com base no art. 68 do CP.

O acusado é tecnicamente primário, vez que responde por outro processo (fls. 202/203).

Assim, com base no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em um ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu DEIVID MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário do valor equivalente a 10 dias multa, no valor unitário mínimo. Vez que o réu está respondendo por outro processo, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, desde que compatível com outras eventuais condenações.

Vez que o acusado respondeu solto aos termos do processo, não dando causa à decretação de sua custódia preventiva, consoante o § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixo de decretá-la neste momento processual.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 14 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA